

SUMILLA: LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA FORTALECER LA CARRERA Y LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS DOCENTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IES) Y DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EES)

El **CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA, ALEX ANTONIO PAREDES GONZALES**, integrante del Grupo Parlamentario "**SOMOS PERÚ**", de conformidad al artículo 107° de la Constitución Política del Perú y en concordancia con el Reglamento del Congreso de la República, Artículos 22° inciso c), 67°, 74°, 75° y 76°, presenta la siguiente **PROPUESTA LEGISLATIVA**:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA FORTALECER LA CARRERA Y LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS DOCENTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IES) Y DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EES)

Artículo 1. Objeto

El objeto de la Ley, establecer medidas orientadas a fortalecer la carrera docente y mejorar las condiciones laborales de los docentes de los Institutos de Educación Superior (IES) y de las Escuelas de Educación Superior (EES) públicos, reconociendo su rol estratégico en la formación técnica y profesional del país.

Artículo 2. Finalidad

La finalidad de la ley es reducir las brechas laborales existentes en la educación superior no universitaria, garantizar condiciones de trabajo dignas, promover la estabilidad en el empleo docente y asegurar la calidad del servicio educativo que se brinda en los IES y EES públicos a nivel nacional.

Artículo 3. Ámbito de aplicación

La presente ley es aplicable a los docentes que prestan servicios en:

- a) Institutos de Educación Superior públicos (IES)
- b) Escuelas de Educación Superior públicas (EES)

Comprendidos en los distintos regímenes laborales vigentes, independientemente de la modalidad de contratación.

Artículo 4. Medidas para el fortalecimiento de la carrera docente

- a) Mejora de la estructura remunerativa de los docentes, considerando su nivel de especialización y responsabilidad académica.
- b) Promoción de la estabilidad laboral en funciones de carácter permanente.
- c) Acceso a programas de capacitación, formación continua y especialización técnica y pedagógica.
- d) Reconocimiento de la experiencia profesional y trayectoria docente como criterio para el desarrollo de la carrera.



ALEX ANTONIO PAREDES GONZALES

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Artículo 5. Progresividad e implementación

Las medidas previstas en la presente ley se implementan de manera progresiva, conforme a:

- a) Disponibilidad presupuestal
- b) Planificación multianual
- c) Criterios técnicos establecidos por el Ministerio de Educación

Artículo 6. Financiamiento

La implementación se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Educación y de los gobiernos regionales, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única. Reglamentación

El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley en un plazo no mayor de noventa (90) días calendario.

Lima mayo del 2026.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. INTRODUCCIÓN

Hablar de educación superior no universitaria es hablar de oportunidades concretas. En el Perú, miles de jóvenes encuentran en los Institutos de Educación Superior (IES) y en las Escuelas de Educación Superior (EES) una vía real para formarse, trabajar y salir adelante. No se trata solo de estudiar, sino de construir un futuro. En ese proceso, la educación técnica cumple un rol clave para el desarrollo del país.

Ahora bien, detrás de ese sistema hay un actor fundamental: el docente. Es quien enseña, orienta y forma capacidades que luego se traducen en empleo y productividad. Sin embargo, a pesar de su importancia, sus condiciones laborales no siempre reflejan el valor de su trabajo. En muchos casos, enfrentan inestabilidad, limitadas oportunidades de crecimiento y escaso reconocimiento.

Esta situación genera un problema mayor. Por un lado, afecta directamente al docente. Pero, por otro, impacta en la calidad del servicio educativo. Cuando no hay estabilidad, se pierde continuidad. Cuando no se reconoce la experiencia, se debilita la formación. En consecuencia, todo el sistema se resiente.

Por ello, la presente propuesta busca corregir esa brecha. No se trata de otorgar beneficios sin sustento, sino de ordenar y fortalecer la carrera docente en los IES y EES públicos. En ese sentido, se plantea avanzar hacia un modelo más justo y coherente, que permita mejorar las condiciones laborales y, al mismo tiempo, garantizar una educación de calidad para el país.

II. FUNDAMENTACIÓN

2.1. Problemática en los IES y EES

De acuerdo con información del Ministerio de Educación, la educación superior tecnológica en el Perú enfrenta brechas significativas en términos de calidad, cobertura y condiciones laborales del personal docente¹. Esta situación no es reciente, sino que responde a una serie de limitaciones estructurales que se han mantenido en el tiempo.

En efecto, en los Institutos de Educación Superior (IES) y en las Escuelas de Educación Superior (EES) públicos se identifican problemas recurrentes. Por un lado, persiste una marcada inestabilidad laboral, producto de modalidades de contratación que no siempre garantizan continuidad. Por otro, existen diferencias remunerativas importantes que no guardan relación con el nivel de responsabilidad ni con la especialización requerida. A ello se suman limitadas oportunidades de desarrollo profesional y capacitación continua, lo que restringe el crecimiento de los docentes dentro del sistema educativo².

Asimismo, esta realidad genera un efecto directo en la dinámica institucional. La alta rotación de docentes afecta la continuidad de los procesos formativos y

¹ Ministerio de Educación del Perú. (2023). *Diagnóstico de la educación superior tecnológica en el Perú*. <https://www.minedu.gob.pe>

² Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR). (2022). *El servicio civil peruano: diagnóstico y perspectivas de reforma*. <https://www.servir.gob.pe>



debilita la consolidación de equipos académicos. En consecuencia, estas condiciones terminan impactando negativamente en la calidad del servicio educativo, limitando el cumplimiento de los objetivos formativos en beneficio de los estudiantes.

2.2. Rol estratégico del docente técnico

Ahora bien, es importante precisar que el docente de los Institutos de Educación Superior (IES) y de las Escuelas de Educación Superior (EES) públicos, cumple un rol que va más allá de la enseñanza tradicional. No solo transmite conocimientos, sino que forma competencias prácticas, habilidades técnicas y capacidades que responden directamente a las demandas del mercado laboral³. En ese sentido, su labor se vincula estrechamente con el desarrollo productivo del país.

Además, el docente técnico actúa como un puente entre la educación y el entorno económico. Su experiencia y especialización permiten adaptar los contenidos formativos a las necesidades reales de los sectores productivos, contribuyendo así a mejorar la empleabilidad de los egresados y la competitividad del país⁴.

Sin embargo, pese a esta relevancia, su rol no ha sido plenamente reconocido en el diseño de las políticas públicas. Esta falta de reconocimiento se refleja en la ausencia de una carrera docente consolidada, así como en la limitada valoración de su especialización técnica. En consecuencia, se genera una brecha entre la importancia de su función y las condiciones en las que desarrolla su labor.

2.3. Marco normativo insuficiente

En el plano normativo, la Ley N.º 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, reconoce la importancia de estas instituciones dentro del sistema educativo nacional⁵. Asimismo, establece lineamientos para la organización, funcionamiento y desarrollo de la carrera docente en este ámbito.

No obstante, en la práctica, su implementación no ha logrado cerrar las brechas laborales existentes. Persisten dificultades en la aplicación efectiva de sus disposiciones, especialmente en lo referido a la estabilidad laboral, la estructura remunerativa y el desarrollo de la carrera docente. Esto evidencia que, si bien el marco normativo constituye un avance, resulta aún insuficiente frente a la complejidad de la problemática.

En ese contexto, se hace necesario complementar dicho marco mediante una intervención legislativa que permita fortalecer la carrera docente en los IES y EES públicos, garantizando condiciones más equitativas y coherentes con la función que desempeñan dentro del sistema educativo.

³ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2021). *Skills for Jobs Database: Peru*. <https://www.oecd.org>

⁴ Banco Mundial. (2020). *Improving skills development in Peru*. <https://www.worldbank.org>

⁵ Congreso de la República del Perú. (2016). *Ley N.º 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior*. <https://www.gob.pe>

III. MARCO LEGAL

La propuesta se sustenta en:

3.1 Constitución Política del Perú

- Artículos 10 y 11: reconocen el derecho universal a la seguridad social.
- Artículo 13: finalidad de la educación
- Artículo 16: rol del Estado en la política educativa
- Artículo 79: establece el principio de equilibrio presupuestario y limita la iniciativa de gasto del Congreso.

3.2 Ley N.º 30512 – Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior

3.3 Ley N.º 29944 – Ley de Reforma Magisterial

3.4 Decreto Ley N.º 19990 – Sistema Nacional de Pensiones

3.5 Decreto Ley N.º 20530 – Régimen de pensiones del Estado

3.6 Decreto Ley N.º 25897 – Sistema Privado de Pensiones

IV. VIGENCIA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL

La presente propuesta no contradice la constitución, no altera el marco normativo vigente ni introduce cambios que generen rupturas en el sistema educativo; por el contrario, se plantea como un complemento necesario que permite fortalecer y dar mayor coherencia a las normas ya existentes. En ese sentido, se requiere cerrar vacíos que vienen afectando el desarrollo de la carrera docente en los Institutos de Educación Superior y en las Escuelas de Educación Superior.

Asimismo, esta iniciativa se integra de manera natural al proceso de fortalecimiento del sistema educativo que el propio Estado ha venido impulsando en los últimos años. Al reconocer las particularidades de la educación superior no universitaria y las condiciones reales en las que laboran sus docentes, la propuesta contribuye a ordenar el marco jurídico, alineando la normativa con las necesidades del sector. De esta manera, se avanza hacia un sistema más coherente, más justo y mejor articulado, que permita no solo mejorar las condiciones laborales del docente, sino también garantizar una educación de mayor calidad para el país.

V. ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO

Desde el punto de vista económico, la propuesta no genera un gasto inmediato, ya que su implementación ha sido diseñada de manera progresiva y en función de los recursos ya existentes en el sistema. En ese sentido, permite una aplicación ordenada y viable, sin comprometer el equilibrio presupuestario. Asimismo, los beneficios que se derivan de esta medida son claramente significativos. Por un lado, contribuye a mejorar la calidad educativa al fortalecer las condiciones en las que se desarrolla la labor docente; por otro, reduce la rotación del personal, lo que garantiza mayor continuidad en los procesos formativos. Además, favorece el fortalecimiento institucional de los IES y EES públicos y, como resultado, incrementa la empleabilidad de los egresados, generando un impacto positivo no solo en el sistema educativo, sino también en el desarrollo económico del país.



ALEX ANTONIO PAREDES GONZALES

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

VI. VINCULACIÓN CON POLÍTICAS DE ESTADO

En cuanto a la conexión con la Agenda Legislativa del Congreso de la República para el período de sesiones anuales de 2025-2026, es importante destacar que este proyecto de ley está vinculado con el siguiente tema:

Objetivo II: Equidad y Justicia Social

- Política 10: reducción de la pobreza (Lucha contra la pobreza)
- Política 11: Promoción de la Igualdad de Oportunidades sin Discriminación (Búsqueda de la igualdad y reconocimiento en las relaciones laborales)
- Política 14: Acceso al Empleo Pleno, Digno y Productivo (Modificación y desarrollo de la normatividad laboral vigente).

Lima, mayo del 2026.